

Contrato No.: MWC-AGIL-001-2026

Fecha: dd/mm/aaaa

Lugar: _____, México

Partes

De una parte, Maewallis Corp, en su carácter de proveedor de servicios de consultoría informática, desarrollo e implementación de sistemas de información, representada en este acto por **Edgar Degante Aguilar**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL DESARROLLADOR**".

Y de la otra, [Nombre del cliente], representada por **[Nombre del representante legal o apoderado]**, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CLIENTE**".

Ambas partes reconocen su capacidad legal para obligarse y convienen celebrar el presente **CONTRATO DE DESARROLLO ÁGIL DE SOFTWARE**, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Declaraciones

Declara EL DESARROLLADOR

- Que es una entidad con capacidad técnica, operativa y profesional para prestar servicios de desarrollo de software y consultoría tecnológica.
- Que cuenta con personal calificado para ejecutar proyectos bajo enfoques iterativos e incrementales, incluyendo marcos de trabajo como Scrum o Kanban.
- Que dispone de metodologías para documentar entregables, gestionar cambios y controlar la calidad del software entregado.

Declara EL CLIENTE

- Que requiere el desarrollo de una solución tecnológica adaptable a prioridades cambiantes y validación continua de valor de negocio.
- Que designará responsables con facultades para priorizar requerimientos, revisar entregables y aprobar incrementos de producto durante el proyecto.
- Que cuenta con interés legítimo en contratar servicios especializados de desarrollo ágil conforme a los términos de este instrumento.

Cláusulas

Primera. Objeto del contrato

EL DESARROLLADOR se obliga a prestar a EL CLIENTE servicios de análisis, diseño, construcción, pruebas, integración, documentación e implementación de una solución de software denominada **[Nombre del proyecto]**, mediante un esquema de desarrollo ágil, iterativo e incremental.

El producto a desarrollar deberá orientarse a los objetivos de negocio, alcance funcional inicial, restricciones técnicas, integraciones, requisitos no funcionales y criterios de valor definidos en el **Anexo A (Visión del Producto y Alcance Inicial)**.

Segunda. Naturaleza ágil del servicio

Las partes reconocen que el proyecto será ejecutado bajo un enfoque ágil, por lo que el detalle funcional podrá evolucionar durante el desarrollo conforme a prioridades de negocio, backlog del producto, retroalimentación de usuarios y capacidad del equipo.

En consecuencia, este contrato regula una colaboración continua basada en entregas parciales, validación frecuente de incrementos y gestión formal de cambios, sin que ello implique indefinición absoluta del alcance.

Tercera. Definiciones operativas

Para efectos del presente contrato, se entenderá por:

- **Product Backlog:** lista priorizada de requerimientos, historias de usuario, mejoras, incidencias y tareas del producto.
- **Sprint o Iteración:** período fijo de trabajo en el que se construye un incremento potencialmente utilizable del software.
- **Incremento:** resultado funcional entregado al cierre de una iteración y sujeto a revisión por EL CLIENTE.
- **Definition of Done:** criterios mínimos técnicos y funcionales que debe cumplir un elemento para considerarse terminado.
- **Orden de Cambio:** documento formal mediante el cual se aprueban ajustes relevantes en alcance, costo, plazo o prioridades contractuales.

Cuarta. Documentos contractuales

Forman parte integral del presente contrato, en el siguiente orden de prelación:

1. El cuerpo principal del contrato.
2. Anexo A: Visión del Producto y Alcance Inicial.
3. Anexo B: Backlog inicial priorizado.
4. Anexo C: Definición de Hecho (Definition of Done) y criterios de aceptación.
5. Anexo D: Plan de entregas, calendario de sprints y gobernanza.
6. Anexo E: Tarifas, esquema económico y reglas de facturación.
7. Anexo F: Política de seguridad, confidencialidad y tratamiento de información.

Quinta. Roles y responsabilidades

Responsabilidades de EL CLIENTE

EL CLIENTE se obliga a:

- Nombrar un **Product Owner** o responsable funcional con autoridad para priorizar backlog y tomar decisiones oportunas.
- Proveer información, accesos, reglas de negocio, usuarios de referencia y retroalimentación dentro de los plazos acordados.
- Participar en reuniones de planificación, revisión, refinamiento y aceptación de entregables.
- Revisar oportunamente los incrementos y emitir observaciones por escrito.

Responsabilidades de EL DESARROLLADOR

EL DESARROLLADOR se obliga a:

- Asignar un equipo competente para ejecutar el proyecto de forma iterativa e incremental.
- Desarrollar el software conforme a estándares profesionales de calidad, seguridad y mantenibilidad.
- Mantener actualizada la documentación técnica mínima, el repositorio de código y el estado del backlog.
- Informar riesgos, impedimentos, desviaciones y dependencias relevantes durante la ejecución.

Sexta. Equipo de trabajo y dedicación

Las partes podrán acordar la composición inicial del equipo de desarrollo, incluyendo perfiles como Scrum Master o líder de proyecto, desarrolladores, QA, UX/UI, DevOps o analista funcional, según la naturaleza del proyecto.

Salvo pacto en contrario, EL DESARROLLADOR podrá realizar sustituciones razonables de personal por causas operativas, siempre que preserve el nivel de competencia y continuidad del servicio.

Séptima. Metodología de ejecución

El desarrollo se realizará en iteraciones de **[1 a 4 semanas]**, con ceremonias o eventos de seguimiento que podrán incluir planificación de sprint, sesiones de refinamiento, reuniones breves de avance, revisión de sprint y retrospectiva.

Cada iteración concluirá con la entrega de uno o más incrementos funcionales, acompañados de evidencia mínima de avance, tales como ambiente de pruebas, acceso a repositorio, notas de versión, casos de prueba ejecutados o demostración funcional.

Octava. Alcance y backlog inicial

El alcance inicial del proyecto se describe en términos de objetivos, épicas, módulos, procesos, integraciones, restricciones y prioridades de negocio, sin perjuicio de que el contenido detallado del backlog pueda ajustarse durante el proyecto.

Las partes reconocen que en un proyecto ágil la prioridad puede cambiar sin alterar necesariamente el presupuesto total, siempre que se mantenga la capacidad acordada o el número de iteraciones contratadas.

Novena. Gestión de cambios

Los cambios de prioridad ordinarios dentro del backlog podrán realizarse durante las sesiones de refinamiento o planificación, siempre que no afecten de manera sustancial el costo total, la capacidad comprometida o la fecha objetivo de entrega.

Cualquier cambio que implique ampliar alcance, modificar arquitectura base, incorporar integraciones no previstas, alterar plazos globales o incrementar dedicación del equipo deberá documentarse mediante una **Orden de Cambio** aprobada por ambas partes.

Décima. Entregables

EL DESARROLLADOR entregará, según aplique al proyecto:

- Incrementos funcionales del software al cierre de cada sprint.
- Código fuente en repositorio controlado por Git o herramienta equivalente.
- Scripts, configuraciones y componentes necesarios para despliegue en ambientes acordados.
- Documentación técnica mínima viable, incluyendo arquitectura, dependencias, instrucciones de instalación y operación.
- Manuales de usuario, si se pactan expresamente en el alcance.

Décima primera. Criterios de aceptación

Cada historia de usuario, tarea o incremento deberá cumplir la **Definition of Done** y los criterios de aceptación previamente definidos para ser presentado a revisión.

EL CLIENTE contará con un plazo de **[3 a 10 días hábiles]** posteriores a cada revisión para aceptar el incremento o formular observaciones razonadas por escrito. Si no emite observaciones en dicho plazo, el incremento podrá considerarse aceptado para efectos de facturación y continuidad del proyecto, salvo pacto distinto.

Décima segunda. Precio y esquema económico

Las partes podrán adoptar cualquiera de las siguientes modalidades económicas:

- **Bolsa de horas o capacidad por sprint**, adecuada cuando el backlog evolucionará y el valor se optimiza por priorización continua.
- **Precio por iteración**, útil cuando se contrata una capacidad estable durante un número determinado de sprints.
- **Modelo híbrido**, con una fase inicial fija de descubrimiento y una fase posterior bajo tiempo y materiales o capacidad mensual.

El detalle aplicable al presente proyecto se establecerá en el **Anexo E**, incluyendo tarifas, impuestos, moneda, hitos de facturación, gastos reembolsables y condiciones de pago.

Décima tercera. Facturación y pagos

EL DESARROLLADOR emitirá las facturas conforme al esquema pactado, ya sea por sprint concluido, por hito aprobado, por capacidad mensual reservada o por horas efectivamente consumidas.

EL CLIENTE deberá pagar cada factura dentro de los **[número] días naturales** siguientes a su recepción. El retraso en los pagos podrá facultar a EL DESARROLLADOR para suspender temporalmente trabajos no críticos, previa notificación por escrito.

Décima cuarta. Colaboración y gobernanza

Las partes mantendrán un modelo de colaboración activa, con canales definidos para toma de decisiones, seguimiento de impedimentos, escalación de riesgos y aprobación de cambios relevantes.

Podrá establecerse un comité de seguimiento con representantes de ambas partes para revisar avance, presupuesto consumido, riesgos, cumplimiento de objetivos y priorización de próximos sprints.

Décima quinta. Herramientas y repositorios

El proyecto podrá administrarse mediante herramientas colaborativas para backlog, incidencias, documentación, control de versiones, pruebas y despliegue continuo, según acuerden las partes.

Salvo estipulación en contrario, EL CLIENTE tendrá acceso de lectura al repositorio de código y a los tableros de seguimiento, y acceso de administración al cierre del proyecto o al cumplirse las condiciones de cesión establecidas.

Décima sexta. Propiedad intelectual

La regulación de la propiedad intelectual deberá distinguir entre: a) componentes preexistentes de EL DESARROLLADOR, b) componentes de terceros sujetos a licencia, y c) desarrollos específicos creados para EL CLIENTE.

Salvo pacto distinto, los desarrollos específicos pagados por EL CLIENTE serán cedidos o licenciados en los términos del anexo correspondiente, mientras que herramientas base, bibliotecas propias y know-how preexistente permanecerán como titularidad de EL DESARROLLADOR.

Décima séptima. Licencias de terceros y open source

Cuando el proyecto utilice librerías, frameworks o componentes de terceros, incluidas soluciones open source, su uso quedará sujeto a las condiciones de las licencias respectivas.

EL DESARROLLADOR informará, cuando sea relevante, qué componentes de terceros integran la solución y cuáles son sus restricciones o requerimientos de atribución, distribución o cumplimiento.

Décima octava. Confidencialidad

Toda información técnica, operativa, comercial, financiera o estratégica intercambiada entre las partes tendrá carácter confidencial y no podrá divulgarse a terceros sin autorización previa y por escrito, salvo obligación legal.

La obligación de confidencialidad permanecerá vigente durante la ejecución del contrato y por **[2 a 5 años]** posteriores a su terminación, o por el plazo mayor que establezca la legislación aplicable para determinada información sensible.

Décima novena. Protección de datos y seguridad

Si el proyecto involucra datos personales, accesos a sistemas críticos o información sensible, las partes deberán pactar medidas mínimas de seguridad, controles de acceso, respaldo, segregación de ambientes y protocolos de respuesta ante incidentes.

Cuando corresponda, el tratamiento de datos personales deberá ajustarse a la normativa aplicable y al acuerdo específico que suscriban las partes sobre encargado o responsable del tratamiento.

Vigésima. Garantía

EL DESARROLLADOR otorgará una garantía limitada por un plazo de **[30 a 90 días]** a partir de la aceptación de cada release o de la puesta en producción, exclusivamente para corregir defectos reproducibles atribuibles al desarrollo realizado y contrarios a las especificaciones o criterios de aceptación acordados.

La garantía no cubrirá nuevos requerimientos, cambios de alcance, errores provocados por terceros, fallas de infraestructura ajena, configuraciones alteradas sin autorización o usos distintos a los previstos.

Vigésima primera. Niveles de servicio posteriores

El soporte evolutivo, mantenimiento correctivo posterior a la garantía, monitoreo, operación continua o niveles de servicio en producción no se entenderán incluidos, salvo que se pacten expresamente en un anexo o contrato complementario.

Vigésima segunda. Limitación de responsabilidad

La responsabilidad total de EL DESARROLLADOR por reclamaciones derivadas del presente contrato podrá limitarse al monto efectivamente pagado por EL CLIENTE durante los **[3, 6 o 12 meses]** previos al hecho generador, salvo dolo, mala fe o supuestos no limitables por ley.

En ningún caso EL DESARROLLADOR será responsable por daños indirectos, lucro cesante, pérdida de oportunidad, pérdida de datos no respaldados o afectaciones derivadas del uso indebido del software por terceros ajenos a su control.

Vigésima tercera. Suspensión y dependencias

Cuando EL CLIENTE no entregue información crítica, no atienda validaciones indispensables o incumpla pagos vencidos, EL DESARROLLADOR podrá reprogramar iteraciones, suspender actividades afectadas o ajustar el cronograma, sin responsabilidad por demoras imputables a tales causas.

Vigésima cuarta. Terminación anticipada

El contrato podrá darse por terminado anticipadamente por:

- Mutuo acuerdo por escrito.
- Incumplimiento grave de alguna de las partes no subsanado dentro del plazo de cura pactado.
- Imposibilidad material o jurídica de continuar el proyecto.
- Conveniencia del negocio, siempre que la parte que rescinda cubra los trabajos efectivamente ejecutados, compromisos adquiridos y costos no recuperables razonables.

Vigésima quinta. Entrega al cierre o terminación

En caso de terminación, EL DESARROLLADOR entregará a EL CLIENTE, conforme al grado de avance pagado, los incrementos desarrollados, código disponible, documentación existente y materiales transferibles que formen parte del proyecto, sujeto al cumplimiento de las obligaciones de pago pendientes.

Vigésima sexta. No captación de personal

Durante la vigencia del contrato y por **[6 a 12 meses]** posteriores a su terminación, ninguna parte podrá contratar directamente personal clave asignado por la otra al proyecto sin autorización escrita, salvo pacto distinto.

Vigésima séptima. Fuerza mayor

Ninguna de las partes será responsable por incumplimientos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito que impidan temporal o definitivamente la ejecución de sus obligaciones, siempre que se notifique oportunamente a la otra parte.

Vigésima octava. Ley aplicable y jurisdicción

El presente contrato se regirá por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para la interpretación y cumplimiento del mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de

[Ciudad y Estado], renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros.

Firmas

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firman por duplicado en la fecha y lugar indicados al inicio.

EL DESARROLLADOR

Maewallis Corp

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

EL CLIENTE

[Nombre o razón social]

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Anexos sugeridos

- **Anexo A.** Visión del producto, objetivos de negocio y alcance inicial.
- **Anexo B.** Backlog inicial con épicas, historias de usuario y prioridades.
- **Anexo C.** Definition of Done, criterios de aceptación y estrategia de pruebas.
- **Anexo D.** Calendario de sprints, gobernanza, reuniones y responsables.
- **Anexo E.** Tarifas, capacidad comprometida, forma de facturación y pagos.
- **Anexo F.** Orden de cambio tipo.
- **Anexo G.** Acuerdo de confidencialidad y seguridad de la información.